République Démocratique du Congo
Ministère de la Culture, Arts et Patrimoines
CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRESIDENT

Ref: N° CAB.PCA/FPC/NDE/068./2026 **Kinshasa, le** 12 OCT 2026

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame la Première Ministre Cheffe du Gouvernement (Avec l'expression de ma plus haute considération) ;
- Monsieur l'Inspecteur Général des Finances, Chef de Service ;
- Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle (Tous) à Kinshasa/Gombe.

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le..... 14 OCT 2026
Enregistré N°..... 2426/10
Réceptionné par..... NDAYA
Signature:.....

À Son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine
à Kinshasa/Gombe

Concerne : Non-paiement de l'indemnité de transport du PCA et absence de prise en charge de son chauffeur depuis le 08 juillet 2023 – Demande de régularisation

Excellence Madame la Ministre,

Je reviens respectueusement à la charge pour relever l'absence de réponse à mes précédentes correspondances relatives au paiement de mon indemnité de transport ainsi qu'à la prise en charge de mon chauffeur, avantages dont je n'ai jamais bénéficié depuis ma nomination à la tête du Conseil d'Administration du Fonds de Promotion Culturelle, en date du 08 juillet 2023, jusqu'à ce jour.

Cette situation perdure depuis plus de trois ans et mérite désormais une clarification définitive au regard non seulement de mes différentes démarches administratives, mais également de l'évolution du cadre réglementaire applicable aux mandataires publics non actifs.

Excellence Madame la Ministre,

Pour votre gouverne, l'historique de ce dossier appelle particulièrement l'attention sur trois faits essentiels.

Premièrement, pour la période allant de juillet 2023 à octobre 2024, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des Décrets n° 24/08 et n° 24/08B du 04 octobre 2024, je n'ai bénéficié ni de l'indemnité de transport attachée à mes fonctions de Président du Conseil d'Administration, ni de la prise en charge de mon chauffeur.

Durant cette période, la Direction Générale du FPC avait notamment évoqué la nécessité d'un soubassement réglementaire et, particulièrement, d'un acte de l'Autorité de Tutelle devant préciser les modalités ou le montant de certains de ces avantages.

Il importe donc de constater que cette période de non-paiement est antérieure aux Décrets du 04 octobre 2024. Les difficultés d'interprétation nées de ces derniers ne sauraient, par conséquent, expliquer à elles seules l'absence de paiement enregistrée depuis ma nomination en juillet 2023.

Deuxièmement, s'agissant de la période postérieure aux Décrets du 04 octobre 2024, une évolution réglementaire et administrative importante est intervenue.

En effet, par sa correspondance n° CAB/PM/DIRCAB/OVR/2026/1732 du 22 juin 2026, le Directeur de Cabinet de Son Excellence Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, a instruit l'Inspection Générale des Finances de lever toute mesure de blocage du paiement des Commissaires aux comptes et autres mandataires

Première Ministre, de la position exprimée par l'Inspection Générale des Finances ainsi que de mes nombreuses démarches demeurées sans régularisation effective.

Après plus de trois années de non-paiement depuis ma nomination, il apparaît nécessaire qu'une solution administrative définitive soit apportée à ce dossier, afin de préserver à la fois mes droits, la régularité administrative et les conditions normales d'exercice de mes responsabilités au sein du Fonds de Promotion Culturelle.

Dans l'attente d'une suite que j'espère favorable, je vous prie d'agréer, Excellence Madame la Ministre, l'expression de ma très haute considération.

Fonds de Promotion Culturelle * Conseil d'Administration * Le Président

Dr NGOY DIOKO Emmany

Pièces jointes :

- Copie de la lettre du Directeur de Cabinet de la Première Ministre n° CAB/PM/DIRCAB/OVR/2026/1732 du 22 juin 2026 ;
- Copie de la lettre de l'Inspection Générale des Finances n° 1428/PR/IGF/IG-CS/BBC/BEP/2026 du 14 juillet 2026 ;
- Copie de la correspondance de la Direction Générale du FPC n° 651/FPC/DG/SEC-DG/GPN/EKV/2026 du 07 septembre 2026 ;
- Copie de la réponse du PCA relative aux arriérés de l'indemnité de transport ;
- Copies des précédentes correspondances adressées à l'Autorité de Tutelle sur la même question.

Kinshasa, le 22 JUN 2026

N° CAB/PM/DIRCAB/OVR/2026/1732

Transmis copie pour information à

Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat
Lui l'expression de mes hommages les plus déférents
Palais de la nation
à Kinshasa/Gombe

Son Excellence Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement
Lui l'expression de ma très haute considération
Hôtel du Gouvernement
Kinshasa/Gombe

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;
Monsieur le Président de l'Ordre National des Experts Comptables.
Tous) à **Kinshasa**

Monsieur l'Inspecteur Général des Finances,
Chef de Service
à Kinshasa/Gombe

Concerne : Paiement des Commissaires aux comptes et autres mandataires publics non actifs

Monsieur l'Inspecteur Général des Finances,

J'ai l'honneur de me référer aux préoccupations portées à la connaissance de la Primature relativement à l'application de certaines dispositions des Décrets n°24/08 et n°24/08B du 04 octobre 2024 relatifs aux mandataires publics, ayant conduit à la suspension du paiement des Commissaires aux comptes et autres mandataires publics non actifs dans plusieurs établissements publics.

L'examen de cette question a mis en évidence l'existence de divergences d'interprétation quant à la portée de certaines dispositions des textes précités, situation qui suscite des difficultés dans leur mise en œuvre par les entreprises du portefeuille et établissements publics concernés.

Considérant la nécessité de garantir la continuité du fonctionnement des organes de gouvernance des établissements publics ainsi que la sécurité juridique des actes de gestion qui en découlent, il importe d'éviter que ces divergences d'interprétation ne soient à l'origine de perturbations préjudiciables au bon fonctionnement des établissements concernés.

En conséquence, Son Excellence Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, vous instruit de lever toute mesure de blocage du paiement des Commissaires aux comptes et autres mandataires publics non actifs fondée sur les divergences d'interprétation des Décrets n°24/08 et n°24/08B du 04 octobre 2024.

Veuillez agréer, **Monsieur l'Inspecteur Général des Finances**, l'expression de ma parfaite considération.

Mickael LUKOKI NSIMBA

Hôtel du Gouvernement, 05, Avenue Roi Baudouin Kinshasa/Gombe • B.P. 8931 Kin 1
Tél. (+243)81 555 65 81 • E-mail : cabinet@primature.cd • primature.cd

Scanned with TapScanner

INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

L'Inspecteur Général des Finances - Chef de Service

1428

N° /PR/IGF/IG-CS/BBC/BEP/2026

Kinshasa, le 14 JUL 2026

Transmis copie pour information à :

- *Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat ;*
  (avec l'expression de mes hommages les plus déférents)
  Palais de la Nation
  à Kinshasa/Gombe
- *Son Excellence Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement ;*
  (avec l'assurance de ma très haute considération)
  Hôtel du Gouvernement
  à KINSHASA/GOMBE
- *Son Excellence Monsieur le Directeur de Cabinet du Président de la République, Chef de l'Etat ;*
- *Leurs Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;*
- *Monsieur l'Inspecteur Général des Finances-Chef de Service Adjoint ;*
- *Monsieur l'Inspecteur Général des Finances-Coordonnateur ;*
- *Monsieur l'Inspecteur Général des Finances-Chef de Brigade des Entreprises et Etablissements Publics ;*
- *Monsieur le Secrétaire Exécutif de l'Association Nationale des Entreprises du Portefeuille de l'Etat et Etablissements Publics ;*
- *Monsieur le Président de l'Ordre National des Experts Comptables.*

(Tous) à ***Kinshasa/Gombe***

A Monsieur le Directeur de Cabinet de Son Excellence Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement à KINSHASA/GOMBE

Concerne : *Paiement des Commissaires aux comptes et autres mandataires publics non actifs*
V/Réf CAB/PM/DIRCAB/OVR/2026/1732
Accusé de réception

Monsieur le Directeur de Cabinet,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 juin 2026 dont références en marge, par laquelle vous me transmettez l'instruction de Son Excellence Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, de voir l'Inspection Générale des Finances lever toute mesure de blocage du paiement des Commissaires aux Comptes et autres mandataires publics non actifs et qui serait fondée sur les divergences d'interprétation des Décrets n° 24/08 et 24/08B du 04 octobre 2024 et je vous en remercie.

Je note que cette position fait suite à ma Note n° 2128/PR/IGF/IG-CS/BBC/BCO/2025 du 21 octobre 2025 que j'avais adressée à Son Excellence Madame la Première Ministre sur cette question, et dans laquelle j'exposais les difficultés rencontrées dans l'application des Décrets susmentionnés par les équipes de l'Inspection Générale des Finances en mission d'encadrement des opérations financières de certains établissements publics et entreprises du portefeuille de l'Etat.

Dans cette Note et s'agissant du cas particulier des commissaires aux comptes et autres mandataires non actifs, j'évoquais les différents problèmes ci-après :

- L'absence de texte d'application fixant la hauteur des avantages ;
- La confusion découlant du recours, pour la fixation des avantages dus aux mandataires non actifs, à des notions en principe contradictoires, à savoir « jetons de présence » et « indemnités annuelles » ;
- La prise en compte des catégories des mandataires publics non institués comme tels dans la législation relative aux entreprises et établissements publics ;
- Les difficultés liées à la nature des Commissaires aux Comptes et aux modalités de leur rétribution :
  - Les conséquences spécifiques à tirer de l'existence des Commissaires aux Comptes personnes morales ;
  - Les nouvelles modalités instituées pour la rémunération des Commissaires aux Comptes ;
  - Le régime fiscal des rémunérations versées aux Commissaires aux Comptes Personnes Physiques ;
  - La prise en charge des assistants des Commissaires aux Comptes ;
- La participation des mandataires passifs aux missions de formation à l'Etranger.

Sur ces différentes questions, l'Inspection Générale des Finances prend acte de ce qu'il y a lieu de surseoir à l'application des dispositions des Décrets n° 24/08 et 24/08B du 04 octobre 2024 susmentionnés, pour revenir à celles fixées dans les Décrets n° 23/14 et 23/14B du 12 avril 2023.

Toutefois, les missions d'encadrement de l'Inspection Générale des Finances auprès de ces établissements publics et entreprises du portefeuille de l'Etat ayant déjà pris fin et n'ayant pas été renouvelées, les lignes de conduite auxquelles s'astreignent les services financiers de ces entités découlent de l'observation des recommandations qui leur ont été faites à l'issue de ces missions.

Il ne revient donc plus à l'Inspection Générale des Finances de revenir sur ces recommandations mais simplement de constater, lorsqu'elle en fera l'évaluation, que celles-ci n'ont plus été suivies et que les entreprises et établissements publics qui auront arrêté de les appliquer, sont couverts par cette instruction de la Cheffe du Gouvernement dont les différents membres du Gouvernement sont en copie.

Étant donné que l'Inspection Générale des Finances n'est plus en encadrement pour pouvoir lever des blocages éventuels, il serait judicieux de vous adresser directement aux gestionnaires des Entreprises et des Établissements publics pour leur répercuter l'instruction de Son Excellence Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, pour application.

Enfin, j'attends de recevoir d'autres précisions sur les autres cas de divergences d'interprétation soulevés dans ma note prérappelée, afin de lever, une fois pour toutes, toutes les équivoques et permettre un travail serein lors des missions futures à effectuer dans ces entités publiques.

Veuillez agréer, **Monsieur le Directeur de Cabinet**, l'assurance de ma considération distinguée.

BITASIMWA BAHII Christophe

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Direction Générale

Kinshasa, le 07 SEPT 2026

N° 651 /FPC/DG/SEC-DG/GPN/EKV/2026

CONSEIL D'ADMINISTRATION
FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
RECEPTION COURRIER
RECU : 08/09/2026
HEURE 10h'45
SIGNATURE

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement
  (Avec l'expression de mes profonds respects)
  Hôtel du Gouvernement ;
- Son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ;
- Monsieur l'Inspecteur Général des Finances, Chef de Service
  (Tous) à Kinshasa/Gombe.

√ **A Monsieur le Président du Conseil d'Administration du FPC**
à Kinshasa/Gombe

Concerne : *Rappel au paiement des arriérés des indemnités de transport*
Accusé de réception.

Monsieur le Président,

J'accuse bonne réception de votre correspondance référencée CAB.PCA/FPC/BWG/059/2026 du 26 juillet 2026, par laquelle vous me rappelez votre requête relative au règlement de trente-six (36) mois d'arriérés d'indemnités de transport au titre de votre exercice depuis juillet 2023, fondée sur l'article 11 du Décret n° 23/14 du 12 avril 2023, et vous en remercie.

Cependant, votre requête requiert la prise préalable d'un acte réglementaire par l'Autorité de Tutelle, document indispensable pour fonder formellement le paiement des indemnités de transport en votre faveur.

Veuillez agréer, **Monsieur le Président**, l'expression de mes salutations distinguées.

MUTUND KANAM Barbara

Directeur Général

République Démocratique du Congo
Ministère de la Culture, Arts et Patrimoines
CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRESIDENT

A/R

Ref: N° CAB.PCA/FPC/BWG/064../2026

Kinshasa, le 17 SEPT 2026

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTÈRE DE LA CULTURE, ARTS-PATRIMOINE
CABINET DU MINISTRE
Reçu le 18 SEP 2026 à 14h40
N° d'enregistrement 4710
Signature

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame la Première Ministre Cheffe du Gouvernement (Avec l'expression de ma plus haute considération) ;
- Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle

(Tous) à Kinshasa/Gombe.

Concerne : Demande d'arrêté fixant mon indemnité mensuelle de transport et de paiement des arriérés

À Son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine à Kinshasa/Gombe

République Démocratique du Congo
PRIMATURE
Courrier Reçu : 18 SEP 2026
Sous le n° : 2638.768
Heure : 15:08
Date :

Excellence Madame la Ministre,

J'ai l'honneur de solliciter la prise de l'arrêté fixant le montant de mon indemnité mensuelle de transport en qualité de Président du Conseil d'administration du Fonds de Promotion Culturelle, ainsi que votre intervention pour le paiement des arriérés accumulés depuis ma prise de fonctions en juillet 2023.

En effet, dans sa lettre n°651/FPC/DG/SEC-DG/GPN/EKV/2026 du 7 septembre 2026, jointe à la présente, Madame le Directeur Général subordonne le règlement de cette indemnité à la prise préalable d'un acte réglementaire par l'Autorité de tutelle.

Afin de lever cet obstacle, je vous prie de bien vouloir prendre ledit arrêté et instruire la Direction générale de procéder au paiement de l'intégralité des arriérés ainsi qu'au versement régulier de cette indemnité à chaque échéance mensuelle.

Il convient de souligner que tous les autres mandataires du FPC bénéficiant de ce même droit sont régulièrement payés, à l'exception du Président du Conseil d'administration. Cette différence de traitement constitue une injustice dont je sollicite la correction sans délai.

Chaque jour qui passe prolonge cette situation et chaque nouvelle échéance impayée accroît le montant des arriérés. Une intervention diligente de votre autorité permettra de me rétablir dans mes droits et de mettre fin à l'accumulation de cette dette.

Je vous prie d'agréer, **Excellence Madame la Ministre**, l'expression de ma très haute considération.

Fonds de Promotion Culturelle * Conseil d'Administration * Le Président

Dr NGOY DIOKO Emmany

18 SEPT 2026
22h10
Kanyeba

Pièce jointe : Copie de la lettre n°651/FPC/DG/SEC-DG/GPN/EKV/2026 du 7 septembre 2026.